



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Quinta Câmara Criminal de São Paulo

Registro: 2018.0000156894

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0003634-75.2015.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante ERITON CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, facultado o sursis. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JUVENAL DUARTE (Presidente sem voto), TRISTÃO RIBEIRO E GERALDO WOHLERS.

São Paulo, 8 de março de 2018.

DAMIÃO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Quinta Câmara Criminal de São Paulo

APELAÇÃO nº 0003634-75.2015.8.26.0358

APELANTE: ERITON CLEBER LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: MIRASSOL

VOTO Nº **35.879**

Apelação Criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Pena e Regime mantidos. Recurso improvido.

ERITON CLEBER LOPES DE OLIVEIRA foi condenado como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 meses de detenção, em regime aberto (fls. 177/179).

Irresignado, apela pretendendo a absolvição por insuficiência de provas (fls. 203/207).

Foi contrariado o reclamo (fls. 213/215).

A douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento do recurso (fls. 222/224).

É o relatório.

Consta dos autos que o apelante, no dia 02 de maio de 2015, por volta de 02 horas, na Rua José Carvalho de Oliveira, nº 2422, na comarca de Mirassol, prevalecendo-se de relação doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal de sua esposa Ildeleni Veronice de Oliveira, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Inicialmente, cumpre anotar que, não obstante a argumentação da defesa no sentido de que houve a retratação da vítima nos termos do art. 16 da Lei Maria da Penha, a r. sentença condenatória já rechaçou tal tese, tendo em vista que o C. STF julgou procedente a ADIn nº 4.424, sendo certo que em tais casos a ação penal é pública incondicionada.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05, fotografias de fls. 08/09, bem como laudo pericial de fls. 69/70, que comprovou a prática de lesões corporais de natureza leve.

Quanto à autoria esta exsurge da prova oral amealhada nos autos.

Eriton optou pelo silêncio perante a autoridade policial. Em juízo, tornou-se revel.

Todavia, a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia, relatando que pararam em um bar e o réu, de repente, ficou agressivo, puxando seu cabelo e a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Quinta Câmara Criminal de São Paulo

colocando no interior do veículo. Ao chegarem na residência, o réu a agrediu novamente, com socos, além de bater sua cabeça no chão. Disse que tentou se defender com um cabo de vassoura.

Os filhos da vítima Abner e Ilgner confirmaram o relato da genitora.

O policial Luiz Felipe Silveira do Nascimento narrou que foi solicitado para atender a ocorrência, esclarecendo que ao chegarem no local, encontraram somente a esposa, já que o réu, após agredi-la, tinha se evadido. Afirmou que, segundo a versão da vítima, ela estava em um churrasco com a família quando o réu chegou para buscá-la. Iniciaram uma discussão no interior do veículo. Passaram em um bar e quando estavam indo embora, o réu a agrediu com alguns socos. Ao chegarem na residência, houve novas agressões, tendo o réu desferido socos, chutes e havia batido a cabeça na vítima contra o chão. Asseverou que a vítima apresentava lesões corporais visíveis, tendo sido encaminhada a atendimento médico.

O laudo pericial comprovou a existência de “escoriação em região temporal esquerda, discreto edema periorbital esquerdo, sem equimose. Hematoma subgaleal direito, sem crepitação”.

Os elementos constantes nos autos, inclusive laudo pericial demonstram que a vítima suportou lesões corporais de natureza leve, condizentes com a versão da vítima, corroborada pelos relatos dos filhos do casal.

Logo, a condenação do apelante era necessária porquanto restou comprovado nos autos que causou as lesões leves na ofendida.

Não restaram dúvidas sobre a autoria do delito, sendo certo que o todo é harmônico.

A pena não exige ajuste porque dosada de acordo com os parâmetros previstos em lei, estando motivada, individualizada e adequada à hipótese dos autos.

A pena base foi fixada no mínimo legal, tornada definitiva no patamar mínimo ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição.

Foi fixado o regime aberto.

Presentes os requisitos do art. 77, do Código Penal, fica facultado o *sursis* pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes do art. 78, § 2º do Código Penal.

Isso posto, **nega-se provimento ao recurso, facultado o *sursis*.**

José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator